



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

EXTRATO DE SESSÃO DE JULGAMENTO

DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM nº 19957.003593/2018-22 (RJ2018/3285)

Data do julgamento: 29/01/2019

Acusados: Antônio Modesto Melgaço Ramos

Joaquim Luis Fonseca Rodrigues

ML Construtora e Incorporadora Ltda.

Monossomo Assessoria para Hotéis Ltda.

Ementa: Realização de oferta de valores mobiliários relacionados a empreendimentos imobiliários (condo-hotéis) sem a devida obtenção do registro previsto no art. 19 da Lei nº 6.385/76 e no art. 2º da Instrução CVM nº 400/03 e sem a dispensa prevista no inciso I do § 5º do art. 19 da Lei nº 6.385/76 e no art. 4º da Instrução CVM nº 400/03.

Absoluções. Advertências.

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, **por unanimidade** de votos, com fundamento no art. 11 da Lei nº 6.385/76, decidiu:

1. Aplicar à **ML Construtora e Incorporadora Ltda.** e a **Antônio Modesto Melgaço Ramos** a **penalidade de advertência** pela realização de oferta de valores mobiliários sem a obtenção do registro previsto no art. 19 da Lei nº 6.385/76 e no art. 2º da Instrução CVM nº 400/2003 e sem a dispensa prevista no inciso I do § 5º do art. 19 da Lei nº 6.385/76 e no art. 4º da Instrução CVM nº 400/2003; e

2. **Absolver Monossomo Assessoria para Hoteis Ltda.** e seu administrador, **Joaquim Luis Fonseca Rodrigues**, das irregularidades que lhes foram imputadas.

O Presidente da CVM, Marcelo Barbosa, acompanhou as conclusões do voto do Diretor Relator, não obstante, divergiu de um ponto da fundamentação utilizada na responsabilização da ML Construtora e Incorporadora Ltda. e de seu administrador, Antônio Melgaço Ramos. Na visão do Presidente, considerando as circunstâncias do caso concreto, a atuação irregular da incorporadora e de seu administrador resulta dos atos de distribuição realizados por eles a partir da edição da Deliberação CVM nº 734/15, de 17.03.15.

O Diretor Carlos Rebello subscreveu as ponderações apresentadas pelo Presidente Marcelo Barbosa.

Os acusados punidos terão prazo de 30 dias, a contar do recebimento de comunicação da CVM, para interpor recurso ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos do art. 34 c/c o art. 29, ambos da Lei nº 13.506/17, prazo esse, ao qual, de acordo com a orientação fixada pelo Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, poderá ser aplicado o disposto no art. 229 do Código de Processo Civil, que concede prazo em dobro para recorrer quando os litisconsortes tiverem diferentes procuradores.

Ausentes os acusados e os representantes constituídos nos autos.

Presente a Procuradora-federal Luciana Dayer, representante da Procuradoria Federal Especializada da CVM.

Participaram da Sessão de Julgamento os Diretores Henrique Balduino Machado Moreira, Relator, Carlos Alberto Rebello Sobrinho, Gustavo Machado Gonzalez e o Presidente da CVM, Marcelo Barbosa, que presidiu a Sessão.



Documento assinado eletronicamente por **Gustavo Machado Gonzalez, Diretor**, em 28/02/2019, às 12:43, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Carlos Alberto Rebello Sobrinho, Diretor**, em 28/02/2019, às 12:52, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Henrique Balduino Machado Moreira, Diretor**, em 12/03/2019, às 14:10, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Marcelo Santos Barbosa, Presidente**, em 18/03/2019, às 18:46, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código verificador **0679375** e o código CRC **43F82043**.

*This document's authenticity can be verified by accessing https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador" **0679375** and the "Código CRC" **43F82043**.*



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM SEI Nº 19957.003593/2018-22

Reg. Col. nº 1172/2018

Acusados:

Antonio Modesto Melgaço Ramos
Joaquim Luis Fonseca Rodrigues
ML Construtora e Incorporadora Ltda.
Monossomo Assessoria para Hotéis Ltda.

Assunto:

Apurar eventual responsabilidade de incorporadora, de operador hoteleiro e de seus administradores por realização de oferta de valores mobiliários (condo-hotéis) sem a obtenção do registro previsto no artigo 19 da Lei nº 6.385/1976 e no artigo 2º da Instrução CVM nº 400/2003 e sem a dispensa prevista no inciso I do §5º do artigo 19 da Lei nº 6.385/1976 e no artigo 4º da Instrução CVM nº 400/2003.

Diretor Relator:

Henrique Machado

RELATÓRIO

I. OBJETO E ORIGEM

1. Trata-se de processo administrativo sancionador instaurado pela Superintendência de Registro de Valores Mobiliários (“SRE” ou “Acusação”) em face de Antonio Modesto Melgaço Ramos (“Antonio Ramos”), Joaquim Luis Fonseca Rodrigues (“Joaquim Rodrigues”), ML Construtora e Incorporadora Ltda. (“ML” ou Incorporadora”) e Monossomo Assessoria para Hotéis Ltda. (“Monossomo” ou “Operadora”, e, em conjunto com os demais, “Acusados”), para apurar eventual responsabilidade dos Acusados por realização de oferta de valores mobiliários (condo-hotéis) sem a obtenção do registro previsto no art. 19 da Lei nº 6.385/1976 e no art. 2º da Instrução CVM nº 400/2003 e sem a dispensa prevista no inciso I do §5º do artigo 19 da Lei nº 6.385/1976 e no artigo 4º da Instrução CVM nº 400/2003¹.

¹ Art. 19. Nenhuma emissão pública de valores mobiliários será distribuída no mercado sem prévio registro na Comissão. (...)

§ 5º - Compete à Comissão expedir normas para a execução do disposto neste artigo, podendo:

I - definir outras situações que configurem emissão pública, para fins de registro, assim como os casos em que este poderá ser dispensado, tendo em vista o interesse do público investidor;



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

2. O presente processo teve origem em pedido de dispensa de registro de oferta pública de contratos de investimento coletivo (“CIC”), apresentado pela ML em 18.12.15, concernente ao empreendimento imobiliário Hotel Fênix Cabo Frio (“Hotel Fênix”). Naquele momento, segundo a ML, a referida oferta já havia sido realizada e tal pedido teria por objeto *“resguardar o caso específico de algum sócio revender a terceiros sua unidade”* (Doc. SEI nº 0483808 – fls. 2-39).

3. Em resposta, a SRE indeferiu o pedido, afirmando que não caberia dispensa de uma oferta que já ocorreu e foi encerrada. Posteriormente, a área técnica solicitou diversos documentos para apurar eventual oferta irregular de valores mobiliários por parte dos Acusados, culminando na instauração deste processo administrativo sancionador (Doc. SEI nº 0483808 – fl. 42).

II. DOS FATOS

4. Em abril de 2012, a Monosso e a ML, representadas respectivamente por Joaquim Rodrigues e Antonio Ramos, celebraram diversos atos jurídicos tendo por objetivo a construção e operação de um empreendimento imobiliário sob a forma de condo-hotel:

i) constituição de uma Sociedade em Conta de Participação (“SCP”) na qual a ML figuraria como sócia participante, ao passo que Monosso assumiria a posição de sócia ostensiva do empreendimento;

ii) Instrumento Particular de Contrato de Serviços de Administração Condominial, Hoteleiros, Cessão de Uso de Marca e de Assessoria Técnica (“Contrato de Administração Hoteleira”) (Doc. SEI nº 0483808 – fl. 165-181); e

iii) Contrato de Locação Não Residencial.

5. O empreendimento Hotel Fênix, situado em Cabo Frio, Rio de Janeiro, seria composto por 95 (noventa e cinco) apartamentos agregados em um *pool* de locação². Nos termos da SCP, caberia à Monosso administrar o empreendimento, ao passo que a ML, proprietária original do imóvel, seria substituída paulatinamente pelos adquirentes das unidades, que por sua vez passariam à condição de sócios participantes.

Art. 2º Toda oferta pública de distribuição de valores mobiliários nos mercados primário e secundário, no território brasileiro, dirigida a pessoas naturais, jurídicas, fundo ou universalidade de direitos, residentes, domiciliados ou constituídos no Brasil, deverá ser submetida previamente a registro na Comissão de Valores Mobiliários – CVM, nos termos desta Instrução.

Art. 4º. Considerando as características da oferta pública de distribuição de valores mobiliários, a CVM poderá, a seu critério e sempre observados o interesse público, a adequada informação e a proteção ao investidor, dispensar o registro ou alguns dos requisitos, inclusive publicações, prazos e procedimentos previstos nesta Instrução.

² Doc. SEI nº 0483808 – fls. 54-116.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

6. A transferência da propriedade dos apartamentos era realizada por meio de Promessa de Venda e Compra³ celebrada entre a ML, na qualidade de vendedora, e o investidor interessado, na qualidade de comprador. Como condições essenciais do negócio jurídico, o comprador deveria aceitar e retificar, dentre outros pontos, que:

- i) a ML locou o empreendimento como um todo à Monossomo, na qualidade de sócia ostensiva da SCP, para operar conforme sua destinação inicial;
- ii) a locação pressupõe que o mesmo sub-roga-se de todos os direitos e obrigações da ML na proporção da sua fração ideal e declara estar ciente de que trata-se de um empreendimento destinado à operação de um condo-hotel; e
- iii) tomou conhecimento dos contratos formalizados com a Monossomo e assume todos os direitos e obrigações inerentes ou derivados desses contratos.

7. As vendas do empreendimento ocorreram no período correspondido entre 29.01.14 e 14.08.14, datas em que foram celebrados o primeiro e o último contrato de compra e venda entre a ML e os investidores adquirentes. Ao todo, 36 unidades autônomas teriam sido alienadas no referido período⁴.

III. DA ACUSAÇÃO

8. Diante do quadro fático, a Acusação entendeu que a proposta de investimento das Acusadas se enquadraria na definição de valor mobiliário contida no art. 2º da Lei nº 6.385/76, uma vez que contratos de investimento coletivo teriam sido ofertados publicamente e a remuneração oferecida aos investidores teria origem em esforços próprios do empreendedor.

9. Segundo a área técnica, o caráter coletivo desse investimento estaria bem evidenciado por conta da possibilidade de qualquer investidor adquiri-los, ao passo que a oferta pública dos contratos restaria demonstrada pelos materiais publicitários veiculados em *websites* em 09.10.12 e 22.02.14, cujos seguintes trechos são ressaltados pela SRE (Doc. SEI nº 0483815– fls. 47-68):

“ Totalmente planejado para que todos os investidores possam ter a certeza de que estão investindo em um porto seguro, onde cada hóspede poderá usufruir de momentos inesquecíveis e compartilhar a sua satisfação com toda a sua rede de contatos, multiplicando assim nossa marca maior, a satisfação total do cliente.”

“ O melhor lugar para hospedar seu dinheiro.”

³ Doc. SEI nº 0483808 – fls. 8-18.

⁴ Doc. SEI nº 0483808 – fls. 145-148. Informação constante também na defesa da Monossomo.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

10. Por sua vez, a remuneração advinda de esforços de terceiros estaria refletida na natureza do negócio, na medida em que os adquirentes dos apartamentos estavam contratualmente obrigados a locar suas unidades à Monossomo, operadora hoteleira do empreendimento⁵.

11. Além disso, a SRE destacou que a alienação das unidades autônomas teria ocorrido após o Alerta ao Mercado divulgado pela CVM em 12.12.13, que consistiria no marco temporal para a caracterização de CIC hoteleiros como valores mobiliários. Haveria, portanto, violação ao disposto no art. 19 da Lei nº 6.385/76 e no art. 4º da Instrução CVM nº 400/03, pois valores mobiliários teriam sido ofertados sem a concessão de pedido de dispensa de oferta pública e sem o prévio registro perante esta Autarquia.

12. Com relação à autoria da infração, a Acusação aduziu que os contratos de investimento coletivo seriam compostos por três contratos principais: (i) Contrato de Venda e Compra celebrado entre a ML e os investidores; (ii) Contrato de Administração Hoteleira, firmado entre a ML e a Monossomo; e (iii) Instrumento Particular de Constituição de SCP, também celebrado entre as duas sociedades.

13. Tendo em vista que a aquisição de unidade autônoma implicaria necessariamente na adesão, pelo investidor adquirente, à SCP e ao Contrato de Administração Hoteleira, a Acusação concluiu que tanto a ML quanto a Monossomo deveriam ser responsabilizadas, bem como Antonio Ramos e Joaquim Rodrigues, administradores das sociedades à época dos fatos, que teriam se envolvido diretamente com a oferta por conta dos contratos que assinaram⁶.

14. Em manifestação prévia, os Acusados apresentaram os mesmos argumentos que serão expostos a seguir, no capítulo deste relatório destinado às razões de defesa.

15. Diante do exposto, a SRE propôs a responsabilização de **ML Construtora e Incorporadora Ltda.**, na qualidade de Incorporadora do empreendimento hoteleiro Hotel Fênix Cabo Frio e ofertante dos CIC a ele relacionados; **Monossomo Assessoria Para Hotéis Ltda.**, na qualidade de operadora hoteleira do empreendimento hoteleiro Hotel Fênix Cabo Frio e ofertante dos CIC a ele relacionados; **Antônio Modesto Melgaço Ramos**, na qualidade de administrador da ML à época da oferta e responsável pela oferta de CIC do empreendimento hoteleiro Hotel Fênix Cabo Frio; e **Joaquim Luis Fonseca Rodrigues**, na qualidade de administrador da Monossomo e responsável pela oferta de CIC do empreendimento hoteleiro Hotel Fênix Cabo Frio, pela realização de oferta de valores mobiliários sem a obtenção do registro previsto no art. 19 da Lei nº 6.385/76 e no art. 2º da Instrução CVM nº 400/03, e sem a

⁵ Nos termos do já mencionado contrato de compra e venda.

⁶ Joaquim Rodrigues e Antonio Ramos assinaram (i) o Contrato de Administração Hoteleira; e (ii) o Instrumento de Constituição de SCP.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

dispensa prevista no inciso I, do § 5º do art. 19 da Lei nº 6.385/76 e no art. 4º da Instrução CVM nº 400/03.

IV. DA MANIFESTAÇÃO DA PFE

16. Examinada a peça acusatória, a Procuradoria Federal Especializada⁷ (“PFE”) entendeu estarem preenchidos os requisitos constantes dos art. 6º e art. 11, ambos da Deliberação CVM nº 538/08⁸.

V. DAS DEFESAS

17. Regularmente intimados, os Acusados apresentaram suas razões de defesa⁹. Os argumentos comuns, resumidos a seguir, versam sobre a inexigibilidade de realização de registro de oferta pública no presente caso:

- i) as ofertas de contratos de investimento coletivo hoteleiros nunca teriam sido objeto da fiscalização da CVM até a divulgação do “alerta para ofertas irregulares de investimento em empreendimento”, em 12.12.13;
- ii) o referido alerta seria obscuro, o que teria causado grande insegurança jurídica no mercado, além de não possuir caráter normativo, apenas informativo. Além disso, a divulgação teria se dado apenas no *website* da CVM, que não seria regularmente acessado por aqueles que não se submetem à regulação da Autarquia, como seria o caso dos que atuam no setor imobiliário;
- iii) a discussão a respeito da regulação de CIC hoteleiros ainda estaria ocorrendo à época da venda das unidades aos investidores e apenas com a edição da Deliberação CVM nº 734/15, em 17.03.15, é que teria sido firmado posicionamento da autarquia em caráter normativo;

⁷ PARECER nº 00051/2018/GJU-4/PFE-CVM/PGF/AGU (Doc. SEI nº 0504900).

⁸ Art. 6º. Ressalvada a hipótese de que trata o art. 7º, a SPS e a PFE elaborarão relatório, do qual deverão constar:

I – nome e qualificação dos acusados;

II – narrativa dos fatos investigados que demonstre a materialidade das infrações apuradas;

III – análise de autoria das infrações apuradas, contendo a individualização da conduta dos acusados, fazendo-se remissão expressa às provas que demonstrem sua participação nas infrações apuradas;

IV – os dispositivos legais ou regulamentares infringidos; e

V – proposta de comunicação a que se refere o art. 10, se for o caso.

Art. 11. Para formular a acusação, as Superintendências e a PFE deverão ter diligenciado no sentido de obter do investigado esclarecimentos sobre os fatos descritos no relatório ou no termo de acusação, conforme o caso.

Parágrafo único. Considerar-se-á atendido o disposto no caput sempre que o acusado:

I – tenha prestado depoimento pessoal ou se manifestado voluntariamente acerca dos atos a ele imputados; ou

II – tenha sido intimado para prestar esclarecimentos sobre os atos a ele imputados, ainda que não o faça.

⁹ Docs. SEI nºs 0571460 e 0576802.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

iv) assim, o período correspondido entre o alerta ao mercado de 12.12.13 e a edição da deliberação em 17.03.15 consistiria em um período nebuloso, de insegurança jurídica e, portanto, não seria exigível a realização de oferta pública no tocante aos CIC hoteleiros; e

v) o voto do diretor-relator do PAS CVM nº 19957.008081/2016-91, que também versou sobre oferta irregular de CIC hoteleiros, corroboraria tal entendimento.

18. Em defesa conjunta, Antonio Ramos e a ML alegaram que, segundo o disposto no art. 991 do Código Civil¹⁰, caberia somente à Monossomo, na qualidade de sócia ostensiva da SCP, registrar perante a CVM a oferta pública dos CIC hoteleiros, bem como responder exclusivamente por eventuais irregularidades apuradas.

19. Neste sentido, também foi mencionada a cláusula 4.9 do Instrumento Particular de Constituição de SCP, que define que *“todas as obrigações perante terceiros, que forem necessárias para a consecução das operações objeto da sociedade, serão assumidas pela sócia ostensiva”*. Aduziram, neste ponto, que caberia a eles somente a incorporação e construção do empreendimento, sendo função da Monossomo, na qualidade operadora hoteleira, administrá-lo.

20. No mais, afirmaram não ter havido oferta pública das unidades do empreendimento, mas sim uma oferta direcionada a um grupo específico da região. Com relação aos anúncios veiculados em websites, alegou-se que (i) tais anúncios não teriam sido veiculados pelos acusados; e (ii) as datas das publicações dos mesmos¹¹ seriam anteriores à Deliberação CVM nº 734/15, sendo uma delas anterior ao Alerta ao Mercado de 12.12.13.

21. No que concerne a defesa conjunta de Joaquim Rodrigues e Monossomo, tais acusados sustentaram que:

- i) a Monossomo seria uma operadora hoteleira de pequeno porte, que administraria apenas quatro hotéis e cujo faturamento de 2014 corresponderia a R\$498.016,97.
- ii) a pequena quantidade de unidades vendidas e o baixo volume financeiro captado evidenciariam a inexpressividade da oferta envolvendo o Hotel Fênix.
- iii) não seria possível punir a Monossomo na qualidade de ofertante dos CIC, visto que a mesma atuaria apenas como operadora hoteleira e não teria exercido qualquer atividade relacionada à comercialização dos referidos contratos;

¹⁰ Art. 991. Na sociedade em conta de participação, a atividade constitutiva do objeto social é exercida unicamente pelo sócio ostensivo, em seu nome individual e sob sua própria e exclusiva responsabilidade, participando os demais dos resultados correspondentes.

Parágrafo único. Obriga-se perante terceiro tão somente o sócio ostensivo; e, exclusivamente perante este, o sócio participante, nos termos do contrato social.

¹¹ Os anúncios foram publicados em 09.10.12 e 22.02.14.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

- iv) no âmbito do PAS CVM nº 19957.008081/2016-91, o voto vencedor teria considerado o mês de abril de 2014 como o momento em que já teria sido dada razoável publicidade ao conceito de CIC hoteleiro como valor mobiliário. Ainda que tal entendimento fosse o mesmo para este caso, (i) os acusados não seriam grandes *players* do mercado e não teriam recebido qualquer ofício da CVM, ao contrário do referido caso; e (ii) apenas 7 (sete) unidades autônomas teriam sido alienadas após abril daquele ano; e
- v) à época da oferta, a CVM não adotaria a interpretação de que os operadores hoteleiros deveriam figurar como ofertantes desses contratos, o que só veio a ocorrer em 28.01.15, com o posicionamento da SRE no âmbito do PAS CVM nº RJ2014/10089.

VI. DA PROPOSTA DE TERMO DE COMPROMISSO

22. Em 3.09.18, Antonio Ramos e a ML apresentaram proposta de termo de compromisso conjunta, em que se comprometeriam a “*não realizar mais a oferta ao público de CICs relacionados ao [...] Hotel Fênix, ou qualquer outro que seja de seu interesse sem os devidos registros e/ou consultas necessárias perante a CVM*”. Posteriormente, entretanto, declaram desinteresse na celebração do termo de compromisso e requereram o prosseguimento do processo administrativo sancionador¹².

É o relatório.

Rio de Janeiro, 29 de janeiro de 2019.

HENRIQUE BALDUINO MACHADO MOREIRA
DIRETOR RELATOR

¹² Doc. SEI nº 0657393.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM SEI Nº 19957.003593/2018-22
Reg. Col. nº 1172/2018

Acusados:

Antonio Modesto Melgaço Ramos
Joaquim Luis Fonseca Rodrigues
ML Construtora e Incorporadora Ltda.
Monossomo Assessoria para Hotéis Ltda.

Assunto:

Apurar eventual responsabilidade de incorporadora, operador hoteleiro e de seus administradores por realização de oferta de valores mobiliários (condo-hotéis) sem a obtenção do registro previsto no artigo 19 da Lei nº 6.385/1976 e no artigo 2º da Instrução CVM nº 400/2003 e sem a dispensa prevista no inciso I do §5º do artigo 19 da Lei nº 6.385/1976 e no artigo 4º da Instrução CVM nº 400/2003.

Diretor Relator:

Henrique Machado

VOTO

1. Trata-se de processo administrativo sancionador instaurado pela Superintendência de Registro de Valores Mobiliários (“SRE” ou “Acusação”) em face de Antonio Modesto Melgaço Ramos (“Antonio Ramos”), Joaquim Luis Fonseca Rodrigues (“Joaquim Rodrigues”), ML Construtora e Incorporadora Ltda. (“ML” ou Incorporadora”) e Monossomo Assessoria para Hotéis Ltda. (“Monossomo” ou “Operadora Hoteleira”, e, em conjunto com os demais, “Acusados”), para apurar eventual responsabilidade dos Acusados por realização de oferta de valores mobiliários (condo-hotéis) sem a obtenção do registro previsto no art. 19 da Lei nº 6.385/1976 e no art. 2º da Instrução CVM nº 400/2003 e sem a dispensa prevista no inciso I do §5º do artigo 19 da Lei nº 6.385/1976 e no artigo 4º da Instrução CVM nº 400/2003¹.

¹ Lei nº 6.385/76:

Art. 19. Nenhuma emissão pública de valores mobiliários será distribuída no mercado sem prévio registro na Comissão. (...)

§ 5º - Compete à Comissão expedir normas para a execução do disposto neste artigo, podendo:

I - definir outras situações que configurem emissão pública, para fins de registro, assim como os casos em que este poderá ser dispensado, tendo em vista o interesse do público investidor;



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

2. Como visto no relatório, a SRE acusou a Incorporadora, a Operadora Hoteleira e os seus respectivos administradores de terem realizado oferta pública irregular de contratos de investimento coletivo (“CIC”) referentes ao empreendimento Hotel Fênix Cabo Frio (“Hotel Fênix”).

3. O processo teve origem em pedido de dispensa de registro de oferta pública de valores mobiliários efetuado em 18 de dezembro de 2015 pela ML. Tendo em vista que a oferta ocorreu anteriormente ao próprio pedido, a SRE indeferiu o pleito e, após atestar que CIC hoteleiros haviam sido comercializados em 2014, instaurou processo administrativo sancionador em face dos Acusados.

4. Destaco inicialmente que, na análise do presente processo, não cabe discussão acerca da qualificação do “condohotel” como espécie de contrato de investimento coletivo (CIC), sendo pacífico o entendimento dessa Autarquia de que tais contratos, quando ofertados publicamente, são valores mobiliários, nos termos dispostos no inciso IX do art. 2º da Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976, sujeitos, portanto, ao regime da referida lei e submetidos à competência fiscalizatória da CVM.

5. Com efeito, de modo a definir quais títulos deveriam ser considerados valores mobiliários, a Lei nº 6.385/76, anteriormente à reforma introduzida pela Lei nº 10.303, de 31 de outubro de 2001, adotou, em seu art. 2º, uma lista expressa de tais valores, conferindo ao Conselho Monetário Nacional (“CMN”) competência para complementá-la².

6. Com a evolução do mercado de capitais brasileiro, passaram a ser criados novos produtos de investimento que, apesar de implicarem na captação em massa da poupança popular, não estavam ao alcance da competência da Autarquia, por não se subsumirem a qualquer das categorias de valor mobiliário trazidas pelo art. 2º da Lei nº 6.385/76.

7. Para enfrentar essa situação, que tomou contornos graves com a popularização de ofertas de contratos de investimento lastreados em produtos agropecuários (dentre as quais, a de

Instrução CVM nº 400/2003:

Art. 2º Toda oferta pública de distribuição de valores mobiliários nos mercados primário e secundário, no território brasileiro, dirigida a pessoas naturais, jurídicas, fundo ou universalidade de direitos, residentes, domiciliados ou constituídos no Brasil, deverá ser submetida previamente a registro na Comissão de Valores Mobiliários – CVM, nos termos desta Instrução.

Art. 4º. Considerando as características da oferta pública de distribuição de valores mobiliários, a CVM poderá, a seu critério e sempre observados o interesse público, a adequada informação e a proteção ao investidor, dispensar o registro ou alguns dos requisitos, inclusive publicações, prazos e procedimentos previstos nesta Instrução.

² Nesse sentido, a Resolução CMN nº 1.723, de 1990, que considerou como valor mobiliário, para os efeitos da Lei nº 6.385, de 1976, a nota promissória emitida por sociedade por ações, destinada à oferta pública; e a Resolução nº 1.907, de 1992, que considerou valores mobiliários direitos e recibos de subscrição e opções e certificados de depósitos de ações de valores mobiliários, consoante o inciso III do art. 2º, da Lei nº 6.385, de 1996.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

maior repercussão pública foi a que ficou conhecida como o “*Caso Boi Gordo*”, que levou milhares de investidores a incorrerem em prejuízos), foi primeiramente editada a Medida Provisória nº 1.637, de 8 de janeiro de 1998, que introduziu em nosso ordenamento uma definição mais ampla e aberta de valor mobiliário, baseado no conceito norte-americano de *security* e capaz de englobar em abstrato as hipóteses surgentes de captação de poupança popular.

8. Com a promulgação da Lei nº 10.303/01, este conceito foi incorporado ao art. 2º da Lei nº 6.385/76, passando a ser considerados, como valores mobiliários, pelo seu inciso IX, *“quando ofertados publicamente, quaisquer outros títulos ou contratos de investimento coletivo, que gerem direito de participação, de parceria ou de remuneração, inclusive resultante de prestação de serviços, cujos rendimentos advêm do esforço do empreendedor ou de terceiros.”*

9. Dessa forma, quando confrontado com situações em que há captação de poupança popular por meio da oferta de títulos ou contratos de investimento que não se enquadram naqueles explicitamente definidos como valores mobiliários pelos incisos I a VIII do art. 2º da Lei nº 6.385/76, este Colegiado vem, seguidamente, avaliando se esses instrumentos se enquadram na definição do subsequente inciso IX, de modo a atraí-los para o regime imposto por aquela lei, bem com para fixar a competência da CVM para regular e fiscalizar a sua oferta ao público.

10. Assim foi, por exemplo, no âmbito do Processo CVM nº RJ 2003/0499, quando o Colegiado, em 23.08.2003, acompanhou o voto apresentado pelo Diretor-Relator Luiz Antônio de Sampaio Campos, considerando que Certificados de Potencial Adicional de Construção - CEPACs destinados à distribuição pública são valores mobiliários, devendo esta distribuição ser registrada e regulamentada pela CVM.

11. No mesmo sentido, no Processo CVM nº RJ 2007/11593, o Diretor-Relator Marcos Barbosa Pinto, no voto acolhido pelo Colegiado em 15.01.2008, após analisar exaustivamente os requisitos trazidos pelo inciso IX do art. 2º da Lei nº 6.386/76 para a caracterização dos valores mobiliários, concluiu que Cédulas de Crédito Bancário - CCBs que excluíssem a responsabilidade da instituição financeira favorecida, quando ofertadas publicamente, constituiriam valores mobiliários.

12. Por outro lado, em sentido contrário, concluiu o Diretor-Relator Otávio Yazbek, no Processo CVM nº RJ 2009/6346, que créditos de carbono, então ofertados como Reduções Certificadas de Emissão (“RCEs”), não se caracterizavam como valores mobiliários, à luz dos parâmetros exigidos pelo inciso IX do art. 2º da Lei nº 6.386/76.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

13. Nesses precedentes, assim como em outros que poderiam ser aqui citados, a análise realizada baseou-se na experiência jurisprudencial norte-americana, em especial a decisão da Suprema Corte datada de 1946 para o caso SEC v. W. J. Howey Company, decisão esta que inspirou a redação do mencionado inciso IX.³

14. Para isso, empregou-se o que ficou conhecido como *Howey Test*, que parte dos elementos conceituais constantes da definição geralmente aceita de *securities*, "*qualquer contrato, negócio ou arranjo por meio do qual uma pessoa investe seu dinheiro em um empreendimento comum e espera receber lucros originados exclusivamente dos esforços do empreendedor ou de terceiros*", que estão presentes, também, no inciso IX do art. 2º da Lei nº 6.385/76), para se verificar se um determinado instrumento será ou não colocado sob esta rubrica.⁴

15. Em outras palavras, no referido teste, verifica-se se está, basicamente, tratando i) de instrumentos destinados a investimento de recursos; ii) em um empreendimento coletivo; iii) com a expectativa de obtenção de lucros; e iv) que decorrem dos esforços do empreendedor ou de terceiros (nunca do próprio investidor, que é passivo em relação à produção dos resultados). Caso essas condições sejam atendidas, se estará diante de uma *security*, na categoria de *investment contract*.

16. Essa foi, em síntese, a metodologia consolidada pela Autarquia para enfrentar operações de apelo à poupança popular que não se utilizavam dos valores mobiliários tradicionais, e foi exatamente dessa forma que, ao se intensificarem as ofertas públicas de *condohoteis*, concluiu-se por ser, tal investimento, espécie de contrato de investimento coletivo previsto no inciso IX do art. 2º da Lei nº 6.385/76. Sua distribuição pública, portanto, estava sujeita à competência regulatória e fiscalizatória da CVM.⁵

17. A primeira manifestação da CVM no que se refere à natureza jurídica dos CIC hoteleiros ocorreu em 12 dezembro de 2013, com a divulgação de um comunicado ao mercado a respeito de "*situações que podem configurar captação irregular de poupança popular*,

³ Sobre isso, confira-se, o mencionado voto do Diretor-Relator Marcos Barbosa Pinto, no Processo CVM nº RJ 2007/11593, e, na doutrina, por exemplo: CARVALHOSA, Modesto; EIZIRIK, Nelson. A nova Lei das S/A. 1ª ed. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 487-491.

⁴ Ibid.

⁵ De fato, no presente processo, assim como em todas as suas investigações sobre oferta pública de *condohotéis*, a SRE procurou responder às seguintes questões que, positivamente atendidas, comprovaram estar o investimento ofertado pelas Acusadas categorizado como contrato de investimento coletivo, nos termos do inciso IX do art. 2º da Lei nº 6.385/76, o que, basicamente, tratou-se, apenas, de proceder ao *Howey Test*: (i) Há investimento?; (ii) Esse investimento foi formalizado por um título, ou por um contrato?; (iii) O investimento foi coletivo?; (iv) Alguma forma de remuneração foi oferecida aos investidores?; (v) A remuneração oferecida tem origem nos esforços do empreendedor ou de terceiros?; e (vi) Os contratos foram ofertados publicamente?.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

promovidas, em regra, por incorporadores e corretores de imóveis, através da oferta pública de oportunidades de investimento em empreendimentos imobiliários” (“Alerta ao Mercado”)⁶.

18. Foi somente com a publicação deste Alerta que a CVM informou àquele segmento da economia e ao mercado, de forma ampla, o seu entendimento de que aqueles investimentos, por *“conferirem aos investidores o direito de participação nos resultados - positivos ou negativos - do empreendimento imobiliário, resultados esses oriundos de atividades como hotelaria, locações comerciais ou residenciais, dentre outras,”* consubstanciavam-se no que *“a Lei nº 6.385/76 chama de contratos de investimento coletivo”* e que, por isso, quando ofertados publicamente, *“devem ser previamente registradas na CVM e somente podem ser realizadas por sociedades também registradas na Autarquia”*.

19. O Alerta ao Mercado de 2013 consiste, portanto, em uma manifestação objetiva e institucional da Autarquia quanto à natureza jurídica dessa espécie de investimento, que por sua vez teve como base o conceito de valor mobiliário previsto no art. 2º inciso IX da Lei nº 6.385/76. Dessa forma, não é possível falar que a existência de uma *“intensa discussão no mundo jurídico”* teria o condão de afastar posicionamento institucional da CVM sobre o assunto.

20. Não obstante a necessidade de observância ao disposto no Alerta ao Mercado, há de se reconhecer, em linha com os precedentes da Autarquia, a existência de um período de assimilação das normas do mercado de capitais pelo setor imobiliário. No âmbito do processo administrativo sancionador 19957.008081/2016-91, no qual foram apuradas as ofertas públicas de CIC hoteleiros realizadas por empresas do Grupo Setin (“Caso Setin”), o Colegiado desta Autarquia definiu a data limite para essa adaptação, tomando por base os parâmetros a seguir apresentados.

21. Em primeiro lugar, aduziu-se que, a partir do fim do primeiro trimestre de 2014, matérias a respeito do posicionamento da Autarquia foram publicadas em portais de comunicação de grande alcance, como a Agência Estado e o Portal Exame, ambos em 01.04.2014, e a página de economia e mercado do Site de Notícias IG em 22.04.2014.

22. Tais matérias noticiavam, *“com razoável grau de detalhamento, que a CVM entendia que a venda de cotas de empreendimentos hoteleiros configurava um contrato de investimento coletivo, valor mobiliário submetido à regulação da Autarquia, e que havia publicado Alerta ao Mercado, exigindo o registro prévio desse tipo de oferta e da empresa responsável pelo contrato, e que estava analisando pelo menos 30 processos envolvendo a venda de cotas por empresas imobiliárias. As matérias também noticiavam discussões e posicionamentos de relevantes entidades do setor imobiliário, como o Sindicato da Habitação (‘Secovi’), a Associação de Dirigentes do Mercado Imobiliário (Ademi) e a Associação Brasileira de Hotéis (ABIH) de São Paulo e de Pernambuco.”*

⁶ Disponível em: <http://www.cvm.gov.br/noticias/arquivos/2013/20131212-1.html>.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

23. Dessa forma, considerou-se que, a partir de abril de 2014, a *“imprensa já havia dado razoável publicidade ao assunto e setores significativos do mercado imobiliário dele já tinham conhecimento e estavam, inclusive, externando publicamente seus posicionamentos e discussões sobre o tema”*.

24. Não bastasse a ampla publicidade, e aqui se encontra a principal diferença entre o presente processo e o precedente citado, a CVM enviou um ofício ao Grupo Setin informando-o do entendimento de que o investimento ofertado pelas acusadas poderia *“se enquadrar no conceito de valor mobiliário definido no inciso IX do art. 2º da Lei nº 6.385/76”* e, por conseguinte, a sua distribuição pública poderia estar sujeita a registro prévio junto à CVM.

25. Dessa forma, considerou-se o intervalo entre a publicação do Alerta ao Mercado, de 12.12.2013, e a data do recebimento do ofício pelo Grupo Setin, em 14.05.2014, como o período no qual o posicionamento da CVM sobre a matéria ainda não teria sido assimilado pelas empresas do segmento imobiliário, à época distantes da regulamentação e atuação da Autarquia.

26. Não obstante a ausência de ofício enviado aos Acusados, como no precedente acima, entendo que o referido período não merece ajuste com relação ao caso em apreço. Em primeiro lugar porque, como mencionado, ao final de abril de 2014 já havia sido dada publicidade suficiente ao posicionamento da Autarquia, não havendo motivo, salvo nas hipóteses citadas no Caso Setin, para que se considerasse data posterior.

27. Por outro lado, caso fosse considerada data anterior, estar-se-ia privilegiando os regulados que foram oficiados, posto que o teriam, nesta hipótese, tempo superior para assimilar as regras da Autarquia. Assim, entendo que, também para o presente caso, deva ser observado como data limite ao período de assimilação o dia 14 de maio de 2014.

28. No tocante ao argumento de que não teria ocorrido oferta pública dos CIC hoteleiros, entendo que o mesmo também não deva prosperar. Segundo o art. 3º, inciso I da Instrução CVM nº 400/03, são considerados atos de distribuição pública a oferta de valores mobiliários tendo por base *“a utilização de listas ou boletins de venda ou subscrição, folhetos, prospectos ou anúncios, destinados ao público, por qualquer meio ou forma”*.

29. Como bem destacou a Acusação, os referidos valores mobiliários foram objeto de anúncios veiculados em *websites* em 09.10.12 e 22.02.14, no qual constam os seguintes trechos:

“Totalmente planejado para que todos os investidores possam ter a certeza de que estão investindo em um porto seguro, onde cada hóspede poderá usufruir de momentos inesquecíveis e compartilhar a sua satisfação com toda a sua rede de contatos, multiplicando assim nossa marca maior, a satisfação total do cliente.”

“O melhor lugar para hospedar seu dinheiro.”



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

30. Assim, em um primeiro momento, seria possível afirmar que tais anúncios consistiriam em evidência suficiente para caracterizar a publicidade da oferta em questão, pois se encaixam integralmente na definição de oferta pública da Lei.

31. Porém, conforme ressaltado pela defesa da Incorporadora, o primeiro anúncio destacado pela SRE foi veiculado em outubro de 2012, data consideravelmente anterior à primeira manifestação da CVM sobre o tema, ao passo que o segundo foi divulgado durante o período de assimilação, acima definido. Posto isso, verifica-se que, isoladamente, tais propagandas não poderiam ser consideradas como atos de distribuição para fins de sanção administrativa da Autarquia.

32. Não obstante, verifica-se, nos autos, a existência de dois documentos relevantes que não foram devidamente destacados no Termo de Acusação. O primeiro consiste em uma notificação extrajudicial de 13 de julho de 2015, enviada à ML pela Monossomo, da qual se extrai o que segue⁷:

“Serve a presente para NOTIFICAR-LHES da necessidade imperiosa da retirada de todos os sites que encontrem-se em exposição a divulgação para venda deste empreendimento, para que em conjunto possamos encontrar, antes de uma autuação, ou outras punições mais severas impostas pela CVM, uma maneira de introduzir o assunto na CVM sem risco de punições.” (grifou-se)

33. O segundo, por sua vez, trata de resposta da ML à referida notificação, de 14 de julho de 2015, e da qual se destaca a seguinte passagem⁸:

“Para vosso conhecimento, reiteramos que já fizemos contatos com todas as pessoas que nos informaram que estavam oferecendo nosso hotel e solicitamos a retirada de imediato da Web, e que continuamos ao vosso dispor para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.” (grifou-se)

34. Da análise dessas correspondências, é possível aduzir que, ao menos até julho de 2015, propagandas continuavam sendo veiculadas. Considerando que as vendas do empreendimento continuaram até agosto de 2014, ou seja, após o término do período de assimilação de normas, findo em 14 de maio daquele ano, entendo não restarem dúvidas quanto ao caráter público da oferta em questão.

35. Antes de analisar as responsabilidades dos Acusados, importa refutar o entendimento de que somente a partir da emissão da Deliberação CVM nº 734/15, em 17.03.2015, estabelecendo os requisitos normativos para a concessão de dispensa de registro nas emissões de “condohotéis”, teria se tornado incontroverso, para o mercado e, em particular, para as

⁷ Doc. SEI nº 0483815 – fls. 41-43.

⁸ Doc. SEI nº 0483815 – fls. 44-46.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

Acusadas, o posicionamento desta Autarquia quanto à submissão da oferta pública daquela categoria de investimento às normas de registro, em especial à Instrução CVM nº 400/03.

36. A Deliberação CVM nº 734/15 apenas veio consolidar o entendimento da CVM sobre o tema e, principalmente, orientar a área técnica quanto aos requisitos a serem observados e procedimentos a serem seguidos, quando do recebimento de um pedido de dispensa de registro de CICs hoteleiros. Bem antes de sua emissão, porém, os participantes de mercado já tinham conhecimento da atuação da Autarquia e amplas condições de sustarem as práticas irregulares.

37. No tocante à responsabilidade dos Acusados, faz-se necessário distinguir o papel de cada parte no ilícito aqui apurado, visto que a Operadora Hoteleira e a Incorporadora possuíam atribuições distintas no desenvolvimento do empreendimento.

38. No que concerne a Monossomo e de seu administrador, Joaquim Rodrigues, não há qualquer indicação de que ambos tenham praticado atos de distribuição na oferta pública irregular dos CICs hoteleiros do Hotel Fênix. Os contratos firmados pela Monossomo e que, segundo a Acusação, consistiriam em evidência de participação da acusada no ilícito apurado, tratam apenas da estruturação do empreendimento, não sendo razoável inferir a participação da Operadora Hoteleira pela mera celebração de desses acordos.

39. Além disso, a recém editada Instrução CVM nº 602, de agosto de 2018, alterou a definição de ofertantes nas ofertas públicas de CIC Hoteleiro, que hoje inclui apenas aqueles que realizam atos de distribuição pública⁹. Dessa forma, entendo que a Monossomo e Joaquim Rodrigues não devam ser responsabilizados pela irregularidade aqui constatada.

40. Nesse sentido, é a jurisprudência desta CVM, destacando-se o voto do Diretor Gustavo Gonzalez no julgamento do PAS RJ2017/2225, de 28 de agosto de 2018, segundo o qual:

13. Ressalto, contudo, que, ao menos desde 2017, o Colegiado vem reconhecendo os diferentes papéis desempenhados pelas incorporadoras e pelos operadores hoteleiros nas distribuições públicas de CIC hoteleiro em casos de stop orders decorrentes da oferta irregular desses valores mobiliários. Assim, em mais de uma oportunidade, restou decidido que os operadores não deveriam ser incluídos nas stop orders, salvo se existissem indícios de que esses estavam efetivamente participando da oferta irregular.

14. A experiência acumulada ao longo dos últimos anos demonstrou, portanto, que essa opção não foi a mais adequada. Um regime mais equilibrado deve, por um lado, obrigar a operadora hoteleira a colaborar no processo de elaboração

⁹Com a edição da Deliberação CVM nº 734/15, que criou o primeiro regime jurídico particular às ofertas públicas de distribuição de CIC hoteleiros, as operadoras hoteleiras foram configuradas como co-ofertantes dos valores mobiliários.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

dos documentos da oferta de distribuição pública dos condo-hotéis que for gerir, sem, contudo, lhe atribuir as responsabilidades que, a rigor, cabem apenas àqueles que, efetivamente, atuam na distribuição pública dos valores mobiliários.

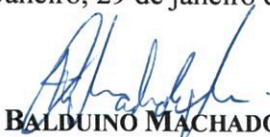
41. Com relação à responsabilidade de Antonio Modesto Melgaço Ramos e da ML, os elementos constantes nos autos, bem como os pontos aqui tratados apontam, de forma clara e incontroversa, que a Incorporadora efetuou, por de seu administrador, atos de distribuição dos CIC hoteleiros.

42. Diante de tudo que foi exposto, com fundamento no art. 11 da Lei nº 6.385, de 1976, levando em consideração para fixação da pena a gravidade em abstrato da infração e a reduzida relevância dos Acusados no mercado em referência, e como atenuantes os bons antecedentes e o baixo número de unidades alienadas após o término do período de assimilação (apenas quatro), voto:

- i) pela **condenação** de **ML Construtora e Incorporadora Ltda. e Antônio Modesto Melgaço Ramos** à penalidade de **Advertência**, pela realização de oferta de valores mobiliários sem a obtenção do registro previsto no artigo 19 da Lei nº 6.385/1976 e no artigo 2º da Instrução CVM nº 400/2003 e sem a dispensa prevista no inciso I do §5º do artigo 19 da Lei nº 6.385/1976 e no artigo 4º da Instrução CVM nº 400/2003; e
- ii) pela **absolvição** de **Monossomo Assessoria para Hotéis Ltda.** e de seu administrador, **Joaquim Luis Fonseca Rodrigues**, das irregularidades que lhes foram imputadas.

É como voto.

Rio de Janeiro, 29 de janeiro de 2019.


HENRIQUE BALDUINO MACHADO MOREIRA
DIRETOR RELATOR



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

VOTO

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM SEI Nº 19957.003593/2018-22

Reg. Col. nº 1172/2018

Acusados: Antonio Modesto Melgaço Ramos
Joaquim Luis Fonseca Rodrigues
ML Construtora e Incorporadora Ltda.
Monossomo Assessoria para Hotéis Ltda.

Assunto: Apurar eventual responsabilidade de incorporadora, operador hoteleiro e de seus administradores por realização de oferta de valores mobiliários (condo-hotéis) sem a obtenção do registro previsto no artigo 19 da Lei nº 6.385/1976 e no artigo 2º da Instrução CVM nº 400/2003 e sem a dispensa prevista no inciso I do §5º do artigo 19 da Lei nº 6.385/1976 e no artigo 4º da Instrução CVM nº 400/2003.

Relator: Henrique Machado

Manifestação de Voto

1. Apresento esta manifestação de voto uma vez que, embora esteja de acordo com as conclusões do voto do Diretor Relator, divirjo com relação a um ponto de sua fundamentação. Mais especificamente, a divergência diz respeito à responsabilidade imputada à Incorporadora[1] e ao seu administrador, Antonio Ramos.
2. No julgamento do Caso Setin[2], o Colegiado consolidou o entendimento de que entre o Alerta ao Mercado e a Deliberação CVM nº 734, há um período de incerteza no qual a conduta dos agentes envolvidos em ofertas de investimento no ramo condo-hoteleiro deverá ser analisada à luz das circunstâncias específicas do caso concreto.
3. Como já tive a oportunidade de me manifestar[3], esse entendimento me parece adequado na medida em que reconhece que não seria razoável exigir dos agentes que atuam no mercado de condo-hotéis, mesmo após a divulgação do Alerta ao Mercado, a assimilação plena e imediata da interpretação da CVM a respeito dos CICs hoteleiros e, por conseguinte, submetê-los de forma automática ao regime legal que incide sobre essas ofertas. Afinal, até aquele momento, o setor havia permanecido alheio à regulação do mercado de valores mobiliários.
4. Ao analisar o Caso Setin, portanto, considerando suas circunstâncias[4], o Colegiado concluiu que as incorporadoras envolvidas nas ofertas dos CIC sob análise teriam assimilado o posicionamento da CVM a respeito do assunto apenas a partir do recebimento do ofício enviado pela SRE, em 14.05.2014[5], data anterior à edição da Deliberação CVM nº 734.
5. Ainda que naquela ocasião o Colegiado tenha reconhecido que após o primeiro trimestre de 2014 já havia ampla divulgação do posicionamento da CVM acerca do tratamento dispensado às ofertas de condo-hotéis, a existência do ofício enviado pela SRE aos acusados foi determinante para fixar o momento depois do qual já seria possível concluir que conheciam a regulamentação e a atuação da autarquia sobre o tema.
6. No presente caso, contudo, não há registro de que, antes do pedido de dispensa apresentado pela ML, a SRE tenha oficiado os Acusados informando-os sobre a possibilidade de a oferta dos CIC em questão estar sujeita às regras da CVM. Ademais, antes de agosto de 2014 – data em que as vendas de CIC se encerraram –, não há nos autos qualquer elemento que autoriza a conclusão de que os Acusados pudessem ter conhecimento acerca da possibilidade de que suas atividades estivessem sujeitas à regulação do mercado de valores mobiliários e à atuação fiscalizadora e sancionadora desta autarquia.

7. Dessa forma, considerando o grau de assimilação pelos regulados da interpretação da CVM em relação a essa modalidade de ofertas e, por consequência, das normas que incidem sobre elas, que o Colegiado acertadamente reconheceu existir durante o período compreendido entre o Alerta ao Mercado e a edição da Deliberação CVM nº 734, entendo que os atos de distribuição realizados nesse período não podem, diante das particularidades deste caso, ensejar qualquer sanção.
8. Por outro lado, embora nenhuma unidade imobiliária tenha sido alienada após a Deliberação CVM nº 734, consta dos autos que a oferta dos CIC por meio de *websites* estava disponível até, pelo menos, 13.07.2015[6]. Aliás, em consulta aos links relacionados aos *websites* nos quais a oferta dos CIC foi realizada, é possível verificar que o acesso a um deles encontra-se disponível até a presente data[7].
9. Por esse motivo, concluo que houve atuação irregular da Incorporadora e de seu administrador consistente nos atos de distribuição por eles realizados a partir da edição da Deliberação CVM nº 734.
10. Em relação à dosimetria da pena, considero como elementos atenuantes da conduta desses acusados o fato de não ter sido alienada nenhuma unidade após a Deliberação CVM nº 734, bem como os esforços empreendidos pela Incorporadora para retirar as ofertas de investimento dos *websites* em que foram divulgadas[8].
11. Por essas razões, embora amparado em fundamentação diversa, acompanho as conclusões do Relator e voto pela condenação de ML Construtora e Incorporadora Ltda. e Antonio Modesto Melgaço Ramos à penalidade de advertência, pela realização de oferta de valores mobiliários sem a obtenção do registro previsto no artigo 19 da Lei nº 6.385/1976 e no artigo 2º da Instrução CVM nº 400/2003 e sem a dispensa prevista no inciso I do §5º do artigo 19 da Lei nº 6.385/1976 e no artigo 4º da Instrução CVM nº 400/2003.
12. É como voto.

Rio de Janeiro, 29 de janeiro de 2019.

Marcelo Barbosa

Presidente Relator

[1] Os termos iniciados em letra maiúscula utilizados nesta manifestação de voto e que não estiverem aqui definidos têm o significado que lhes foi atribuído no relatório e voto do Diretor Relator.

[2] Processo Administrativo Sancionador SEI nº 19957.008081/2016-91.

[3] Processo Administrativo Sancionador SEI nº 19957.010212/2017-81 e Processo Administrativo Sancionador SEI nº 19957.011093/2017-83, ambos julgados em 11.12.2018.

[4] Para delimitar o momento a partir do qual seria possível concluir que as incorporadoras tinham conhecimento a respeito do tratamento que a CVM vinha conferindo às ofertas de condo-hotéis, o Colegiado também levou em conta que o Grupo Setin era *“um grande ‘player’ do mercado imobiliário, do qual se sup[unha] que tiv[esse] acesso às informações atualizadas sobre o seu ramo de atividades e que particip[asse] das principais entidades de classe do setor”*, bem como o fato de que as incorporadoras do grupo haviam protocolado pedido de dispensa de registro junto à CVM, referente a outro empreendimento hoteleiro, *“o que comprov[ou] sua ciência quanto às exigências relativas a ofertas de condohotéis, antes da emissão da Deliberação CVM nº 734/15”* (conforme manifestação de voto apresentada pelo Diretor Henrique Machado em 07.08.2018, que foi acompanhada pela maioria do Colegiado).

[5] O ofício informava às incorporadoras e seus respectivos diretores que o investimento ofertado pelo Grupo Setin poderia *“se enquadrar no conceito de valor mobiliário definido no inciso IX do art. 2º da Lei nº 6.385/76”* e, portanto, a sua distribuição pública poderia estar sujeita a registro prévio junto à CVM.

[6] Nesta data, a Operadora Hoteleira notificou a ML declarando que constatou que as ofertas de venda por meio da internet estavam disponíveis e, por isso, demandou *“a retirada de todos os sites que encontrem-se em exposição a divulgação para veda”* do empreendimento (doc. SEI nº 0483815 – fls. 236-238). Em resposta a essa notificação, enviada à Operadora Hoteleira em 17.07.2015, a Incorporadora afirmou que *“já fizemos contatos com todas as pessoas que nos informaram que estavam oferecendo nosso hotel e solicitamos a retirada de imediato da Web”* (doc. SEI nº 0483815 – fls. 239-241).

[7] <https://pt.slideshare.net/wmaiaimoveis/imovel-emcaboфриoparainvestirtravelinnhotel>

[8] Doc. SEI nº 0483815 – fls. 239-241.



Documento assinado eletronicamente por **Marcelo Santos Barbosa, Presidente**, em 31/01/2019, às 17:23, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código verificador **0677236** e o código CRC **5E438B6F**.

*This document's authenticity can be verified by accessing https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador" **0677236** and the "Código CRC" **5E438B6F**.*